



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2226

Tocache, 13 1 JUL 2023

Visto, el Expediente N° 016-2023669336 que contiene: la Resolución N° 12 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres de fecha 10.04.2017, corresponde a la sentencia de vista; Resolución N° 25 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 09.05.2022.; que anula la RD UGELT N° 829-2019 de fecha 18.11.2019; Resolución N° 26 del Juzgado Mixto de Tocache, de fecha 17.10.2022, que requiere se efectúe la liquidación; Resolución Directoral Regional N° 2644-2022-GRSM/DRE, de fecha 15.12.2022; Opinión Legal N° 07-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 12.01.2023; Memorando n° 0024-2022-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF // 016-2023584088 de fecha 13.01.2023; Constancia de pago de los periodos 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 y 2007; de fecha 18 de junio del 2019; Resoluciones de contratos emitidos por la UGEL Tocache: RDSRE N° 0421-2001, RDSRE N° 497-2002, RDSRE N° 0322-2003, RDUGELT N° 0596-2004, RDUGELT N° 326-2006 Y RDUGELT N° 247-2007, y Resolución Jefatural UGELT N° 829-2019 de fecha 18.11.2019; Carta N° 038-2023-CTS de fecha 18.07.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 140-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 20.07.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 128-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 21.07.2023 y el Memorando N° 661-2023-GRSM/DRE-UGEL/T/D de fecha 21.07.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **EDDY DELGADO VIVAR**, en un total de ochenta y dos (82) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres-
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2226

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000829-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de noviembre del 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 07 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 12 (sentencia de vista) de fecha 10 de abril del 2017, recaído en el expediente judicial N° **2015-0029-CA**, a favor de **EDDY DELGADO VIVAR**, docente contratada en la jurisdicción de la Tocache por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, por los siguientes periodos: a) **23.04 al 31.12.2001**; b) **15.04 al 31.12.2002**; c) **10.04 al 04.12.2003**; d) **01.09 al 31.12.2004**; e) **18.04 al 31.12.2006**; f) **12.03 al 31.12.2007**; no considerando los periodos: 01.06 al 31.12.2008, del 16.03 al 31.12.2009, del 15.03 al 23.04.2010, del 17.03 al 31.12.2011 por que no ha percibido la bonificación especial por preparación de clases calculado sobre la base de su remuneración total (integral), calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/3,050.94** soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2644-2022-GRSM/DRE de fecha 15 de diciembre del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000829-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de noviembre de 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 3,050.94** soles a favor de **EDDY DELGADO VIVAR**, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 25 de fecha 09 de mayo del 2022, recaído en el expediente judicial N° **0029-2015-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Decimo considerando de la Resolución Judicial N° 25 de fecha 09 de mayo del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 00067-2020-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 10 de febrero del 2020, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo a las resoluciones de contrato, constancias de pago emitido por la UGEL Tocache de fecha 18 de junio del 2019 y la Resolución Jefatural N° 000829-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de noviembre de 2019, la servidora **EDDY DELGADO VIVAR**, laboró para la jurisdicción de



Resolución Directoral N° LC2226

la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache requiere en la Resolución N° 25 de fecha 09 de mayo del 2022, que se efectuó la liquidación de los montos dando estricta observancia a la Resolución N° 12 de fecha 10 de abril del 2017 (sentencia de vista) donde precisa que dicha bonificación será percibida solamente durante el tiempo que el actor ejerció la docencia de manera efectiva como profesora de aula, **entre abril del 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012** dentro de la vigencia del artículo 48 de la Ley del Profesorado, hasta la fecha en que fue derogado la Ley del Profesorado, mediante Ley N° 29944; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo, donde laboro como docente contratado de 30 horas y /o 40 horas: desde **a) del 23.04 al 31.12.2001; b) del 15.04 al 31.12.2002; c) del 10.04 al 04.12.2003; d) del 01.09 al 31.12.2004; e) del 18.04 al 31.12.2006; f) del 12.03 al 31.12.2007**, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**; los periodos 2008 hasta el 2012, los docentes contratados no han percibido la bonificación especial por preparación de clases calculado sobre la base de su remuneración total (integral).

Que, mediante Informe N° 140-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 20 de julio del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% de **EDDY DELGADO VIVAR**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integral en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 36/100 SOLES (S/ 15,997.36)**, como se detalla a continuación:

DECRETOS X AÑO	TIPO	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	CONDICION LABORAL	HORAS	MONTO
TOTAL								15997.36
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	May 01 - Ago 01	4	I	CONTRATADO	30	1050.98
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural	Set 01 - Dic 01 ; Abr 02 - Dic 02	13	I	CONTRATADO	30	3610.51
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural	Abr-03	1	I	CONTRATADO	40	305.28
D.S. 065, D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	Rural	May 03 - Nov 03	7	I	CONTRATADO	40	2346.98
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3							0.00
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	Rural	Set 04 - Dic 04	4	I	CONTRATADO	30	1368.92
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4							0.00
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8							0.00
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	Rural	May 06 - Ago 06	4	I	CONTRATADO	40	1547.73
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Rural	Set 06 - Dic 06	4	I	CONTRATADO	40	1761.13
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Rural	Mar 07 - Dic 07	10	I	CONTRATADO	30	4005.81

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2226

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de **EDDY DELGADO VIVAR**, con DNI N° 22503520, profesor que laboró contratado en la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 25 de fecha 09 de mayo del 2022 y requerida por la Resolución N° 26 de fecha 17 de octubre del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
2644-2022	0029-2015-0-2209-JM-CI-01	DELGADO VIVAR, EDDY	23.04.2001 AL 31.12.2001; 15.04.2002 AL 31.12.2002; 10.04.2003 AL 04.12.2003; 01.09.2004 AL 31.12.2004; 18.04.2006 AL 31.12.2006; 12.03.2007 AL 31.12.2007; (Laboró como contratado)	S/ 15,997.36

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Jorge Danny Sandoval Ruiz

MA JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH